

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4576/2536

นางสาว อา รยา ภาณุรินทร์  
นาย อนุสรณ์ สุนทรหงษ์  
บริษัท พี.เอ.เอสโซซิเอทส์ แอนด์ ซัน  
จำกัด

โจทก์  
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 72, มาตรา 1166

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 37, มาตรา  
53

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

ผู้ร้องมิใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยและผู้ร้องก็มิได้มีฐานะ  
เป็นนายจ้างโจทก์ตามกฎหมายผู้ร้องคัดค้านและปฏิเสธฟ้องโจทก์เข้ามาในฐานะ  
กรรมการผู้ไม่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยซึ่งกระทำการส่วนตัวจึงไม่มี  
อำนาจที่จะกระทำได้ คำร้องคัดค้านดังกล่าวของผู้ร้องถือไม่ได้ว่าเป็นการร้องสอด  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)

---

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 จำเลยจ้างโจทก์เข้า  
ทำงาน ครึ่งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานคอมพิวเตอร์ค่าจ้างเดือนละ 4,000 บาท วันที่

30 พฤศจิกายน 2535 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ระหว่างทำงานกับจำเลย ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์เป็นเงิน 4,000 บาทและ จำเลยไม่คืนแผ่นบันทึกข้อมูลของโจทก์จำนวน 17 แผ่น ให้แก่โจทก์ขอให้บังคับ จำเลยจ่ายค่าจ้างจำนวน 4,000 บาท และให้คืนแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 17 แผ่น แก่โจทก์ จำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณาโจทก์แถลงว่า ได้รับบันทึกข้อมูลจำนวน 17 แผ่น คืนเรียบร้อยแล้วศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้าง ของจำเลยในเดือนพฤศจิกายน 2535 จำเลยยังไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ พิพากษาให้ จำเลยจ่ายค่าจ้าง 4,000 บาท แก่โจทก์ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ในวันนัดพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ เสียในมูลคดีนี้ เพราะเดิมผู้ร้องเป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท จำเลย ต่อมานางสาวจันทร์ กาญจโนภาส กับพวกได้ฉ้อฉลจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมชื่อนางสาวจันทร์เป็นกรรมการผู้ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำเลยร่วม ลงลายมือชื่อกับกรรมการอีกคนหนึ่งประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทจำเลย ได้ ผู้ร้องได้ฟ้องเพิกถอนชื่อนางสาวจันทร์จากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยกลับมาเป็นชื่อของผู้ร้องต่อศาลแพ่ง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ผู้ร้องร้องคัดค้านและปฏิเสธฟ้องของโจทก์ว่า โจทก์เป็นฝ่ายประพฤติดัดข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ไม่มีสิทธิบังคับให้จ่ายค่าจ้างตามฟ้อง ศาลแรงงานกลางได้มี คำสั่งว่า ผู้ร้องมิได้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนตัว คงเป็นเพียงผู้ถือหุ้นไม่มีเหตุที่จะร้อง คัดค้าน จึงไม่รับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลแรงงานกลางต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัย ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า เดิมผู้ร้องเป็นกรรมการผู้มี อำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย ต่อมาได้ถูกนางสาวจันทร์ กาญจโนภาส กับพวก

ทำการฉ้อฉลจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท  
จำเลย ผู้ร้องได้ฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามคดีหมายเลข  
ดำที่ 26892/2535 ของศาลแพ่ง คดีอยู่ระหว่างพิจารณาและโดยที่ นางสาวจันทร์าได้  
ขนย้ายเอกสารสำคัญของบริษัทจำเลยและพนักงานรวมทั้งโจทก์ออกไปจากบริษัท  
จำเลย ทำให้จำเลยไม่มีโอกาสต่อสู้คดี หากศาลแรงงานกลางได้สวนคำร้องของผู้ร้อง  
จะปรากฏว่าผู้ร้องเป็นนายจ้างโจทก์ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทจำเลยตามพ  
ระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 53 ผู้  
ร้องจึงร้องสอดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) นั้น เห็น  
ว่า ผู้ร้องมิใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัทจำเลย และผู้ร้องก็มิได้มีฐานะเป็น  
นายจ้างโจทก์ตามกฎหมาย ผู้ร้องร้องคัดค้านและปฏิเสธฟ้องโจทก์เข้ามาในฐานะ  
กรรมการผู้ไม่มีอำนาจกระทำแทนบริษัท จำเลยจึงกระทำการเป็นการส่วนตัว ซึ่งไม่มี  
อำนาจที่จะกระทำได้ คำร้องคัดค้านดังกล่าวของผู้ร้องถือไม่ได้ว่าเป็นการร้องสอด  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) จึงไม่จำเป็นต้องได้สวน  
คำร้องของผู้ร้อง

พิพากษายืน

(ชลิต ประไพศาล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น